

주의 요구 / 통 보

1. 제 목 : 대부재산 사후관리 등 불철저
2. 소관부점 : 경기지역본부, 국유재산기획처
3. 내 용 :

가. 업무개요

경기지역본부는 「업무분장세칙」 제30조 제1항 제13호에 따라 지역본부 소관 국유부동산의 관리·처분 및 권리보전 업무를 수행하고 있으며, 국유재산기획처는 「업무분장세칙」 제20조 제1항에 따라 국유재산업무를 조정·총괄하고 있다.

나. 관련 법령·내규 및 판단기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제10조 제4항에 따르면 수탁부동산의 특성 및 이용상태 등을 고려하여 실태조사 대상재산을 선정하고, 해당 재산에 대해서는 1년에 한 번 이상 실태조사를 실시하여 재산실태조사 보고서를 제작성하여야 하며, 세칙 별지 제3호 서식 ‘실태조사보고서’는 실태조사 대상 국유재산의 이용현황, 주변현황, 기타사항 및 향후 조치할 사항을 포함하여 작성하도록 되어 있다.

그리고 「국유재산법」 제47조 제1항에 따르면 일반재산을 대부받은 자가 수탁기관의 승인 없이 대부받은 재산의 원래 상태를 변경하거나 그 재산을 다른 사람에게 사용·수익하게 한 경우에는 대부계약을 해약할 수 있도록 정하고 있고

세칙 제34조 제1항에 따르면 대부받은 자가 대부재산을 전대하거나 권리를 처분한 경우, 해당 재산의 보존을 게을리 하였거나 그 사용목적에 위배한 경우, 공사의 승인없이 대부재산에 시설물을 설치한 경우 등 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대부계약을 해제 또는 해지할 수 있다고 되어 있다.

또한, 국유재산업무 수행 직원은 인사이동 또는 업무분장 조정 시 담임이사 통지¹⁾ 및 「사무인계세칙」에서 정하는 바에 따라 업무를 인계인수하여야 하고, 2019. 1. 23. 동 세칙 개정 시 인계인수서 작성대상을 팀장 이하의 직원까지 확대한 바 있으며, 인계인수서는 해당 업무에 관한 사항이 구체적으로 나타나도록 업무시스템(BPM 등)이나 전자문서관리시스템을 이용하여 작성하도록 되어 있다.

따라서, 국유재산 소관부점에서는 주기적인 실태조사 등을 통해 대부계약을 체결한 국유재산이 세칙 제34조 제1항에 따른 계약 해제 또는 해지 사유가 발생하였는지 여부를 점검하고, 위반사항이 발생한 경우 대부계약 해제 또는 해지하고 국유재산의 원상회복 여부를 확인하는 등 필요한 조치를 취하여야 하며, 국유재산기획처는 국유재산 업무 담당자의 인사이동 등 사유 발생 시 전임자가 수행했던 업무의 현안사항 및 미결사항 등 주요내용이 인계인수서를 통해 후임자에게 전달될 수 있도록 업무시스템을 효율적으로 구축·운영하여야 한다.

1) 업무 인계인수 철저를 위한 국유재산본부장 의명 통지(국유재산기획실, 2016.12.26.)

다. 감사결과 확인된 문제점

(1) 대부재산 사후관리 불철저

그런데 2012. 9. 3. ○○청으로부터 신규 수탁한 ‘경기도 ○○○○
○○○○ XX-XX’ (잡종지, 11,735㎡) 소재 국유재산과 관련한 경기지역본
부의 업무처리 실태를 점검한 결과 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

경기지역본부는 입찰공고를 통해 2015. 7. 30. 낙찰자 ‘○○○○○’ 과
[표 1]과 같이 위 국유재산에 대한 대부계약을 체결하였는데, 대부계약
체결 후 약 1개월 후인 2015. 9. 1. ○○○○로부터 해당 국유지내 위법
사항²⁾ 알림 문서가 접수되었다.

[표 1] ○○○○ ○○○○ XX-XX번지 대부계약 체결 내역

전체면적	대부면적	용도	대부기간	연간 대부료
11,735㎡	10,294㎡	야적장	’15. 7. 30. ~ ’20. 7. 29.(5년)	36,750천 원 ³⁾ (부가세 제외)

이에 따라 경기지역본부 담당자 △△△차장(2018. 6. 30. 퇴직)은
2015. 9. 8. 현장조사를 실시하여 피대부자 ○○○○○(이하 “○○○○○” 이라
한다)에게 무단 형질변경한 국유지를 원상복구 후 관련 관청의 허가를
받아 사용목적에 맞게 사용할 것을 요청하였다.

그럼에도 ○○○○○의 위법행위가 지속되어 2015. 10. 7. ○○○○로부터
위법사항 재통보문이 접수되는 등 [표 2]와 같이 해당 국유지 내 위법
사항 발생 등에 대한 통보문서가 2018. 10. 31.까지 총 6회에 걸쳐 접수

되었는데도, 경기지역본부 담당자(△△△, ○○○○, ○○○○)는 현장조사 후 ○○○
○○○ 앞으로 원상복구 요청 및 계약해지 예정 통지 문서를 발송하는
등의 조치는 취하였으나, 실제로 원상복구가 이루어졌는지 여부를 확인
하여 대부계약을 해지하는 등의 조치를 취하지 않은 것으로 확인되었다.

또한 담당팀장 3명(○○○○, ○○○○, △△△)은 담당자가 조치한 사항에
대해 사후관리 확인 및 업무지시를 하지 아니하는 등 담당자에 대한
관리감독을 소홀히 하였다

[표 2] 대부재산 관련 위법사항 인지·조치 내용

날 짜 (담당자/팀장)	발수신	문서제목	위반 주요내용 및 조치 요약
’15. 09. 01. (○○○/○○○)	○○○○ →KAMCO	국유지내 위법사항 알림 (행위자:△△△△)	[위반내역] 형질변경(성토 100cm 이상) → 조치사항(9. 8, KAMCO→○○○○○) - 원상복구 및 허가 후 사용 요청
’15. 10. 07. (○○○/○○○)	○○○○ →KAMCO	국유지내 위법사항 재통보 (행위자:△△△△)	[위반내역] 형질변경(성토 100cm 이상) → 조치사항(10. 7, KAMCO→○○○○○) - 원상복구 요청, 향후 불법행위 민원 발생 시 대부계약 해지 예정 통보
’15. 11. 10. (○○○/○○○)	○○○○ →KAMCO	시정명령 사전통지문	「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」 제12조 위반 의견 제출 안내 → 조치사항 - 행위자에게 시정명령 하도록 의견 제시 (11. 13, KAMCO→○○○○) - 원상복구 후 결과통보 요청, 이행강제금 부과 시 구상권행사 및 대부계약 해지 안내(11. 16, KAMCO→○○○○○)
’16. 02. 18. (○○○/○○○)	○○○○ →KAMCO	국유지내 위법사항 알림 (행위자:미상)	[위반내역] 물건적치, 컨테이너설치 등 → 조치사항 - 원상복구 요청, 이행강제금 부과 시 구상권행사 및 대부계약 해지 안내(2. 24., 2. 26., KAMCO→○○○○○, △△△)

2) 위반내역 : 무단 형질변경(성토 약 100cm 이상)

3) 최초입찰가 66,500천 원의 55.3%

날 짜 (담당자/팀장)	발수신	문서제목	위반 주요내용 및 조치 요약
'16. 09. 01. (○○○/○○○)	○○○○○ →KAMCO	진정서 제출	○○○의 토지사용(야적장) 불허가 및 불법행위에 대한 법원약식명령(벌금), 이행강제금 부과 등 수익 원의 손해를 지급해 줄 것을 요청 → 조치사항(9. 20. KAMCO→○○○○○) - 수용불가 통보
'18. 10. 31. (○○○/○○○)	○○○○○ →KAMCO	위법사항 알림	[위반내역] 형질변경(건설자재, 물건적치) 신축(창고, 컨테이너 등) → 조치사항(11. 8. KAMCO→○○○○○) - 가설건축물 원상회복을 위한 이행보증 안내, 미이행시 대부계약 해지 통보

한편, ○○○○은 대부받은 국유재산 중 일부면적(1,457㎡)을 2016. 5. 1. '□□산업개발'에게 무단 전대한 것을 시작으로 2019. 10. 25. 까지 총 8차례4)에 걸쳐 [그림]과 같이 전대계약을 체결함으로써 대부 계약서 제8조 제2호5)를 위반하였으나, 경기지역본부 업무담당자들은 이러한 전대 사실을 알지 못하다가 2020. 4. 22. 언론사 제보(제보자 미상)에 따라 현장조사를 실시하여 전대행위가 있음을 확인한 후 2020. 4. 27. 대부계약을 해지하였다.

4) 전대계약 체결 현황

날 짜	계약 상대방	면적 및 용도
'16. 05. 01.	□□산업개발	(면적) 약 1,457㎡, (용도) 철근 야적
'17. 12. 12.	□□건설	(면적) 약 992㎡, (용도) 크레인, 철근 야적
'18. 02. 01.	●●건설(●●토건)	(면적) 약 1,590㎡, (용도) 건축자재 야적
'18. 03. 15.	⊗⊗발전기	(면적) 약 1,494㎡, (용도) 발전기 야적 등
	○⊙발전기	(면적) 약 1,442㎡, (용도) 발전기 야적 등
'19. 05. 03.	○⊙산업	(면적) 약 591㎡, (용도) 재활용 플라스틱 처리 등
'19. 06. 01.	⊖⊖지앤지	(면적) 약 1,322㎡, (용도) 발전기 야적 등
'19. 11. 01.	⊕⊕	(면적) 약 991㎡, (용도) 목자재 야적 등

5) 대부계약서 제8조 2항 : 대부받는 자가 대부재산을 전대(轉貸)하거나 권리를 처분한 경우

[그림] 대부재산 전대 현황 사진



(2) 국유업무 인계인수 불철저

국유재산기획처(舊 국유재산기획실)는 2016. 7. 24. 정보시스템실에 국유재산 업무 인계인수서 작성 전산화를 요청하여 2016. 12. 21. 전산화가 완료된 후, 2016. 12. 26. 담당이사 명의의 통지를 통해 국유재산 관리 담당자 인사이동 시 업무누락 등이 발생하지 않게 전산을 통한 업무 인계인수6)(부점장 승인)를 철저히 하도록 전 지역본부에 통보한 바 있다.

※ '19. 1. 23. 「사무인계세칙」 개정으로 전 부점 팀장 이하 직원까지 인계인수서 작성

그런데 위 통지 이후 업무담당자 중 ○○○ 차장대우는 본 건과 관련하여 후임자에게 별도 인계인수를 하지 않았고, ○○○ 차장대우는 2019년 정기 인사이동에 따라 2019. 1. 31. 본 건 관련 전달사항7)을

6) 인계인수서 작성 내용 : 보유물건 현황, 물건 및 채권 현황, 민원 미처리 현황, 신규수탁 후 실태조사 미처리 현황, 특이사항 미처리 현황, 계약 해지 대상 현황 등

포함한 「국유재산 업무 인계인수서」 작성하여 부점장에게 보고하였는데, 후임자인 ㉔㉕㉖ 과장은 전임자가 작성한 인계인수서에 기재된 특이사항을 확인하여 조치하여야 함에도 이를 확인하지 않았다.

한편, 국유BPM을 통한 인계인수서 작성 실태를 점검한 결과, 업무 인계자는 본인이 관리했던 재산에 관한 주요사항을 인계인수서로 작성하여 인수자를 특정하지 않고 상급자에게 보고하고 있으며, 인계자가 관리하던 지역들이 인사이동 후 업무분장 조정에 따라 각각 다른 인수자로 분리될 경우 인수자 본인이 별도 조회하여 점검하지 않을 경우 인계자가 작성한 현안사항, 미결사항 등 인계사항을 알기가 쉽지 않은 실정이었다.

따라서, 인사이동 등에 따른 업무분장 조정 시 인수자가 담당하게 된 재산과 관련한 인계사항을 누락없이 쉽게 알 수 있도록 국유BPM을 개선할 필요가 있는 것으로 확인되었다.

[관련직원 답변] ㉔㉕㉖ 차장대우⁸⁾는 2016. 2월 최초 위법행위 인지 이후 수차례 현장방문을 통해 원상복구를 촉구하여 위법행위의 상당 부분이 해소되었고 나머지 부분도 원상복구 이행하겠다고 피대부자가 약속하여 대부계약은 해지하지 않았다고 답변하였다. ㉔㉕㉖ 차장대우⁹⁾는 2018. 11월 초 현장을 방문하여 실태조사를 하였으나 대부계약 해지 보다는 철거이행 약정 체결 및 보증보험증권 수령 등으로 지속 관리하는 것이 합리적이라 판단하였고 이후 피대부자와 수차례 연락하였으나 약속을 이행하지 않았으며, 적치된 물건이 대부분 건축자재여서 전대행위를 파악하기 어려웠다고 답변하였다. ㉔㉕㉖ 과장¹⁰⁾은 본 건과

같은 넓은 토지가 야적장의 용도로 대부료 연체없이 사용되고 있을 경우 전대여부 등을 별도로 조사하여 파악하기가 한계가 있다고 답변하였다.

그러나 최초 위법행위 발생 사실을 알게 된 2015. 9월 이후 약 56개월이 경과하였음에도 위법행위가 해소되지 않고 있었고, 위법행위 사후조치와 관련한 인계인수도 적절하게 이루어지지 않았으며, 피대부자와의 철거이행 약정 체결 및 보증보험증권 수령 등도 실제로 이루어지지 않은 것으로 확인되는 등, 본 건 대부재산의 규모 및 위법행위 지속기간 등을 고려할 때 사후관리에 충분한 주의를 기울였다고 보기 어렵다.

4. 조치할 사항

① **사장은** 대부재산 사후관리 업무를 소홀히 한 경기지역본부 차장대우 ㉔㉕㉖ 등 3명, 국유재산 관리업무 감독을 소홀히 한 경기지역본부 팀장 ㉔㉕㉖ 등 3명, 총 6명¹¹⁾에 대하여 주의를 촉구하시고

경기지역본부장은 본 건 대부계약 해지에 따른 사후조치를 철저히 하고 향후 대부재산 관련 위법행위 발생 시 후속조치 등을 철저히 하여 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.

(주의)

② **국유재산기획처장은** 인사이동 등으로 인한 업무인계인수 시 인계사항을 인수자가 쉽게 확인하여 국유재산 관리누락이 발생하지 않도록 국유재산관리시스템을 개선하는 방안을 마련하시기 바랍니다.

(통보)

11) 퇴직자 1명(田田田 차장) 및 담당기간 중 본건 국유지 위법행위 관련 발수신 문서가 없는 田田田 대리, 田田田 팀장 등 2명은 주의서 발부 제외(단, ㉔㉕㉖ 과장은 전임자 ㉔㉕㉖ 차장대우가 업무인계인수서에 본건 재산 관련 전달사항으로 기재한 내용을 확인하여 이행하지 않은 잘못이 있으므로 주의서 발부)

7) 컨테이너철거 이행보증보험증권 수령 및 후속조치(철거약정, 공증등)

8) '16. 1. 4.부터 '17. 2. 1.까지 약 13개월간 업무담당자

9) '18. 1. 19.부터 '19. 2. 6.까지 약 12개월간 업무담당자

10) '19. 2. 7.부터 감사기간 현재까지 약 15개월간 업무담당자

< 주의 촉구 관련자 6명 >

당 시 소 속	당 시 직 위	당 시 직 급	성 명	담당업무	담당기간	현 근무지
경기지역 본부	팀장	3급	○○○○	국유재산팀 업무 총괄	2015.9.1.~ 2016.6.30.	전북지역본부
"	"	"	○○○○	"	2016.7.1.~ 2018.2.28.	조세채권 관리처
"	"	"	△△△	"	2018.3.1.~ 2020.1.31.	기업자산 인수처
"	차장대우	4급	○○○○	국유재산관리 업무	2016.1.4.~ 2017.2.1.	강원지역본부
"	"	"	○○○○	"	2018.1.19.~ 2019.2.6.	채권인수처
"	과장	"	△△△	"	2019.2.7.~ 현재	경기지역본부